

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 534/2538

นายสมพงษ์ ชีวะเจริญไชย

โจทก์

นางอัครรรย์หรือนางมลิวรรณ วิศาล

เศรษฐ์สาทร

จำเลย

นางอัครรรย์หรือนางมลิวรรณ วิศาล

เศรษฐ์สาทร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยน่าจะได้รับการวินิจฉัย เป็นคุณแก่จำเลยได้ ถ้าให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว และต่อมาหากศาลฎีกา พิพากษาให้จำเลย เป็นฝ่ายชนะคดีจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 57) ศาลชั้น ตันพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน170,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวัน ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายเดือนละ 21,300 บาท นับถัดจากวันฟ้องถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2535 แก่โจทก์ คำขออนอกจากนี้ให้ยกเสีย จำเลยฎีกา พร้อมกับ ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53,52)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยจะอ้างว่าได้นำเงินจำนวน447,300 บาท ซึ่งเป็น ค่าเช่าเดือนละ 21,300 บาท นับแต่เดือนเมษายน 2534 จนถึงเดือนธันวาคม 2535 ไปวางไว้ที่ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี และไม่เป็นการยากที่โจทก์จะ

บังคับคดีเอา กับทรัพย์สินอันเป็นเงินจำนวนดังกล่าว แต่เงินจำนวนที่จำเลยนำไปวาง
ทรัพย์ไว้ นั้น ยังไม่อาจทราบได้ว่า โจทก์กับบริษัทมานุญครองอบพืชและไซโล จำกัด
ใครเป็นผู้มีสิทธิในค่าเช่าที่แท้จริง จึงยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเงินจำนวนดังกล่าว จะนำ
มาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่
ดังนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับ จำนวนค่าเสียหาย 170,400 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยจะอ้างว่าได้นำเงินจำนวน 447,300 บาท ซึ่งเป็น
ค่าเช่าเดือนละ 21,300 บาท นับแต่เดือนเมษายน 2534 จนถึงเดือนธันวาคม 2535
ไปวางไว้ที่ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี และไม่เป็นการยากที่โจทก์จะ
บังคับคดีเอา กับทรัพย์สินอันเป็นเงินจำนวนดังกล่าว แต่เงินจำนวนที่จำเลยนำไปวาง
ทรัพย์ไว้ นั้น ยังไม่อาจทราบได้ว่า โจทก์กับบริษัทมานุญครองอบพืชและไซโล จำกัด
ใครเป็นผู้มีสิทธิในค่าเช่าที่แท้จริง จึงยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเงินจำนวนดังกล่าว จะนำ
มาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่
ดังนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับ จำนวนค่าเสียหาย 170,400 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ